



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

24 ביוני 2024

1772

י"ח בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 29) (פריסת תשלום בעד חוב שטרם
חלף המועד לתשלום), התשפ"ד-2024 1154

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 29) (פריסת תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלום), התשפ"ד-2024

- תיקון סעיף 2 1. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ב1), בפסקה (5), במקום "סעיף 5(ב)" יבוא "סעיפים 5(ב) או 5(ג)(ב)".
- תיקון סעיף 22 2. בסעיף 22 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "יחשב הגוף הנוגע בדבר" יבוא "(בסעיף זה – אישור לקבלת תשלום מוקדם)";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) באישור לקבלת תשלום מוקדם רשאים שר המשפטים והשר הנוגע בדבר לקבוע כי ההוראות לעניין פריסת התשלום כאמור בסעיף 2 לא יחולו, אם שוכנעו שתשלום מלוא סכום החוב הוא תנאי לביצוע הפעולה שבעדה הוא משולם."

ד ב ר י ה ס ב ר

פטור מתשלום תוספת פיגורים. כיום קבועה למנהל המרכז סמכות לקבוע כללים לעניין פריסה או דחייה של תשלום חוב בסעיף 5 לחוק. מאחר שבמרבית הבקשות שמוגשות על ידי החייבים מצויה בקשה גם לפריסה של החוב וגם להפחתת תוספת הפיגורים, מוצע לקבוע הסמכה למנהל המרכז לגבש כללים גם להפחתת תוספות פיגורים כדי שיהיה ניתן לגבש מערכת כללים אחת אחידה לפריסת חוב, לדחיית המועד לתשלום וגם להפחתה של תוספת הפיגורים.

סעיף 1 בסעיף 4 להצעת החוק מוצע לקבוע סמכות למנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז) לקבוע כללים להפחתת תוספות פיגורים ביחס לחובות שחלף המועד לתשלום. סעיף 2 לחוק קובע שמנהל המרכז רשאי לאצול מסמכויותיו, לגורמים שונים. בסעיף 2(ב1) נקבעו כמה סמכויות שמנהל המרכז אינו רשאי לאצול. מוצע להוסיף לרשימת הסמכויות שמנהל המרכז אינו יכול לאצול, את הסמכות לקביעת כללים להפחתת תוספת פיגורים, שמוצע להוסיפה בסעיף 5(ב) לחוק כנוסחו המוצע. זאת, בדומה לסמכות לקבוע כללים לעניין פריסה או דחייה של תשלום חוב לפי סעיף 5(ב) לחוק.

סעיף 2 ההסדר המוצע בסעיף 3 להצעת החוק מאפשר, בעת שהמרכז גובה תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלום, לפרוס אותו בהתאם לפריסה המוצעת בתוספת השישית. עם זאת, נמצא כי קיימים סוגי תשלומים המהווים תנאי לביצוע פעולות מסוימות, שלא יהיה נכון לאפשר את פריסתם, כך למשל תשלום בעד רישיון מקצוע או תשלום אגרה שהיא תנאי למתן שירות, ועל כן נדרש תשלום המלא טרם נשלח הרישיון או ניתן השירות. מובן שבמקרים כאלה, יכול האדם לשלם בתשלומים באמצעות הסדרים קיימים מול חברות האשראי. בהתאם

כללי מטרת החוק המוצע היא לאפשר לאנשים המשלמים קנסות או סוגי חיובים אחרים למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (להלן – המרכז לגביית קנסות) לשלם אותם בתשלומים, וזאת עוד בטרם חיובים אלה הופכים לחובות. כיום, בהתאם לסעיף 22 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), מוסמך המרכז לגביית קנסות, ביחס לסוגי חיובים שאישר שר המשפטים, לקבל את התשלום בעבורם גם בתוך התקופה לתשלום ובטרם הפך התשלום לחוב (להלן – תקופת טרום חוב). זאת, כדי לאפשר לגופים המעבירים את חובותיהם לגבייה במרכז לגביית קנסות להיעזר בשירותי המרכז כדי לקבל תשלומים במקום לנהל לשם כך מערכת תשלומים נפרדת מטעמם. אם חלף המועד לתשלום והאדם טרם שילם, יהפוך החיוב לחוב וייגבה במרכז לגביית קנסות בהתאם לחוק. במסגרת הליכי הגבייה של המרכז בתקופת טרום החוב עלה הצורך לפרוס את החיובים לתשלום בשיעורים. ואולם בשונה מהסמכות הנתונה למרכז לפרוס חובות לתשלומים בסעיף 5 לחוק, אין למרכז סמכות לפרוס קנסות או חיובים אחרים בשלב טרום הגבייה. התוצאה היא שאנשים המבקשים לשלם בתשלומים את החיוב שנקבע להם, צריכים להמתין שהחיוב יהפוך לחוב כדי שהמרכז יוכל לפרוס את החוב. כדי לתת מענה לקושי שהתעורר, מוצע לקבוע בחוק שכל אדם שגובה חובו הוא עד 50 אלף שקלים חדשים, המשלם למרכז לגביית קנסות בתקופת טרום חוב, יהיה רשאי לבצע פריסה חדרעמית של החיוב לתשלומים. פריסה זו תינתן באופן אוטומטי וממוחשב, לפי הטבלה המפורטת בתוספת השישית להצעת החוק, ובלבד שמבקש הפריסה עומד בתנאים הקבועים בהצעת החוק. הגורמים המפורטים בתוספת להצעת החוק יהיו רשאים להגיש בקשת פריסה לתשלומים בכתב.

תיקון נוסף המוצע במסגרת הצעת החוק הוא הוספת הסמכה למנהל המרכז לגביית קנסות לקבוע כללים לעניין

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ף, עמ' 14.

12. (א) ניתן לגבי חוב מסוים אישור לקבלת תשלום מוקדם, כאמור בסעיף 26, רשאי האדם שנדרש לשלם את החוב כאמור (בסעיף זה – המשלם) לשלמו בתשלומים, בהתאם להוראות סעיף זה, אם מתקיימים כל אלה, ובלבד שלא נקבע לפי הוראות סעיף 26(א), באישור כאמור, שהוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אותו חוב:

(1) סכום החוב אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים והחוב אינו עיצום כספי שנקבע בחיקוק;

(2) החוב לא נפרס כבר לשיעורים בהתאם לפסק דין או החלטה של בית המשפט או להחלטה של גורם אחר שהטיל את התשלום;

(3) המשלם מסר את הפרטים כמפורט להלן, באמצעות אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לא יאוחר משבעה ימים לפני המועד האחרון לתשלום החוב:

(א) סכום התשלום החודשי שהוא מבקש לשלם, בשקלים חדשים שלמים, ובלבד שהסכום האמור לא יפחת מסכום התשלום החודשי המזערי כמפורט בטור ב' לתוספת השישית בהתאם לסכום החוב כמפורט בטור א' לתוספת האמורה;

דברי הסבר

לאכיפה פלילית, ביחס להפרות של הוראות האסדרה החלות על ציבור מפוקח, הכפוף לאסדרה זו. עיצום כספי הוא אמצעי אכיפה כלכלי, והטלת הסנקציה הכלכלית על ידי הרגולטור נועדה למנוע "הפרה יעילה". כלומר הטלת הסנקציה הכספית, לרבות חובת התשלום המיידית שלה, מהווה אמצעי אכיפה יעיל, מיידית ואפקטיבי, שמטרתו להרתיע את הגורם המפוקח מביצוע הפרות, לעיתים קרובות בעקבות תחשיב כלכלי של המפר, שעל פיו משתלם לו יותר לבצע הפרה ולא לקיים את הוראות הדיון. על פי מודל העיצום הכספי, הקבוע בתבנית החקיקה המקובלת לעניין זה – על המפר לשלם את העיצום הכספי באופן מידי, ובמקרים מסוימים ניתנה לממונה הסמכות לפרוס את תשלום העיצום הכספי עד ל-12 תשלומים חודשיים. לפיכך, רידוד של אמצעי האכיפה באמצעות פריסת התשלום באופן המוצע לפרק זמן ממושך יותר, בלא "מחיר" של תוספת ריבית והצמדה – עלול לפגוע פגיעה של ממש במאפיינים היסודיים ביותר של המודל. דחייה משמעותית כל כך של מועד התשלום של העיצום הכספי עשויה לשנות באופן משמעותי את התחשיב הכלכלי בכל הנוגע לכדאיות ההפרה לעומת חומרת הסנקציה, וכן פוגעת במאפיין החשוב ביותר של מודל האכיפה המינהלית – היעילות והמיידיות.

למוצע, שר המשפטים והשר הנוגע בדבר רשאים, במסגרת האישור הנדרש לפי סעיף 26 לחוק, לקבוע כי ההסדר של פריסה לתשלומים המוצע בסעיף 32 לא יחול על אותו סוג תשלום אם שוכנעו כי תשלום של מלוא סכום התשלום מהווה תנאי לביצוע הפעולה שבעבורה בוצע התשלום.

סעיפים מוצע לעגן בסעיף 32 כנוסחו המוצע את 3 ו-5 הסדר הפריסה לתשלומים של חובות שטרם חלף המועד לתשלומם.

בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע את התנאים שבהתקיימם יהיה ניתן לפרוס לתשלומים חוב שטרם חלף המועד לתשלום.

לפי המוצע הסדר הפריסה לתשלומים יחול על חובות בסכומים שאינם עולים על 50,000 שקלים חדשים, ובלבד שלא מדובר בעיצומים כספיים ושהחוב לא נפרס כבר לשיעורים בהתאם לפסק דין של בית משפט או החלטה של גורם אחר שהטיל את התשלום (למצב זה מוצע הסדר אחר הקבוע בסעיף קטן (ד)).

ההסדר המוצע לא יחול לגבי חוב בשל הטלת עיצום כספי, מאחר שיש בו כדי לפגוע בתכליתו של אמצעי אכיפה זה. מודל העיצומים הכספיים גובש כמודל חלופי

(ב) יום קבוע שבו הוא יבצע את התשלום, בכל חודש, מתוך רשימת מועדים שיפרסם מנהל המרכז ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה (בסעיף זה – יום התשלום);

(ג) מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני של המשלם, לצורך יצירת קשר עימו באופן דיגיטלי, ואם קבע שר המשפטים פרטים אחרים שעל המשלם למסור לפי סעיף קטן זה לצורך כך – הפרטים שקבע.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(3), משלם המנוי בתוספת השביעית רשאי, במקום לבצע את הפריסה לתשלומים באמצעות אתר האינטרנט כאמור באותו סעיף קטן, להגיש למנהל המרכז בקשה בכתב לפריסת תשלומים, ובלבד ששלח את הבקשה לא יאוחר מ-10 ימים לפני המועד האחרון לתשלום החוב; בבקשה כאמור יפרט המשלם את הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(3)(א) ו-(ב) וכן את הדרכים ליצירת קשר עימו.

(ג) נפרס חוב לתשלומים בהתאם להוראות סעיף זה, יחולו הוראות אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ב) מוצע להסדיר חריגים לכלל שלפיו פריסת החוב לתשלומים תבוצע באמצעות אתר האינטרנט, וזאת ביחס למשלם המשתייך לאותן אוכלוסיות המפורטות בתוספת השביעית, אשר עשויות להתקשות בביצוע פעולות באמצעות האינטרנט. כך מוצע להחריג אסירים אשר אין להם נגישות לרשת האינטרנט, בשל היותם מוחזקים במשמורת; משלמים שגילם מעל גיל 70 מכיוון שאוכלוסיית גיל זו מאופיינת באוריינות דיגיטלית נמוכה יותר; משלם שהצהיר לפני מנהל המרכז כי אין ביכולתו להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט, ומנהל המרכז התרשם כי אין ביכולתו של המשלם לעשות כן. החריג האחרון הוא בבחינת "סעיף סל", שמכוון לאוכלוסיות שיכול להיות להן קושי לשלם באמצעות אתר האינטרנט.

ביחס למשלם המשתייך לאוכלוסיות המפורטות בתוספת השביעית, מוצע לקבוע כי יתאפשר לו לפרס את החוב לתשלומים לפי התוספת השישית באמצעות הגשת בקשה בכתב, ובלבד שהמשלם שלח את הבקשה עד 10 ימים לפני המועד האחרון לתשלום. בבקשה זו יהיה על המשלם לציין, בין השאר, את הדרכים ליצירת קשר יעיל עימו.

בסעיף קטן (ג) נקבעות ההוראות ביחס לפריסת חוב לתשלומים בהתאם להוראות ההסדר המוצע.

עוד יצוין כי במסגרת טיוטת חוק לחקיקת מסגרת בתחום האכיפה המינהלית, שגובשה במשרד המשפטים לצורך קידומה בתקופה הקרובה, מוצע הסדר אחר בנוגע לאפשרות פריסתם של עיצומים כספיים.

הסדר התשלומים יהיה לפי המפורט בתוספת השישית, ובלבד שהחייב (להלן – המשלם) מבצע פריסה לתשלומים באמצעות אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה עד 7 ימים לפני המועד האחרון לתשלום החוב. בעת ביצוע הפריסה, יפרט המשלם את סכום התשלום החודשי שהוא מבקש לשלם, ובלבד שסכום התשלום שצוין לא יפחת מסכום התשלום החודשי המזערי הנקוב בתוספת השישית כנוסחה המוצע. על המשלם לבחור יום קבוע בחודש לתשלום החודשי, מתוך רשימת המועדים שיקבע מנהל המרכז לגביית קנסות ויפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה. מנהל המרכז יפרסם שלושה עד ארבעה מועדי תשלום, בהתאם למקובל במשק (2 בחודש, 10 בחודש, ו-30 בו למשל). על המשלם לפרט, בעת ביצוע הפריסה, את מספר הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני שבאמצעותם ניתן ליצור עימו קשר באופן דיגיטלי. שר המשפטים רשאי לקבוע פרטים אחרים שעל המשלם למסור לפי סעיף זה. יובהר כי בסעיף זה הוגדר מי שרשאי לשלם חוב בטרם חלף המועד לתשלום במינוח "משלם" כדי להבדילו מ"חייב" שעליו חלות שאר הוראות החוק.

- (1) המשלם ישלם את התשלומים החודשיים כפי שפירט לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, מדי חודש בחודשו, ביום התשלום; לעניין זה יראו תשלום בתוך 30 ימים מיום התשלום כתשלום במועד;
 - (2) שילם משלם את התשלומים החודשיים כאמור בפסקה (1), לא ייוספו על החוב הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין;
 - (3) על אף האמור בכל דין, לעניין חוב שהוא קנס כהגדרתו בפרטים (2) או (3) להגדרה "חוב", רואים משלם שביקש לפרוס את חובו לתשלומים לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט והורשע כאמור בסעיף 229(ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982²;
 - (4) המשלם לא יהיה רשאי לבצע פריסה נוספת של אותו חוב לתשלומים, לפי סעיף זה;
 - (5) לא שילם משלם תשלום חודשי במועדו –
- (א) תבטל הפריסה לתשלומים, ויתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי;

ד ב ר י ה ס ב ר

הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, שלפיה אם שילם אדם את הקנס רואים אותו כאילו הודה באשמה לפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו.

בפסקה (4) מוצע להבהיר כי פריסה אוטומטית באתר האינטרנט בתקופת טרום חוב בהתאם למתווה הקבוע בתוספת השישית, או פריסה לאוכלוסייה המנויה בתוספת השביעית באמצעות פנייה בכתב, היא פריסה חד-פעמית. מובן כי אם קיימות למשלם נסיבות מיוחדות שבשלן הוא רוצה לבקש פריסה מסוג אחר, או שהוא מבקש לשנות מההסדר המעוגן בתוספת השישית, הוא רשאי (כפי שהוא רשאי גם היום) לפנות בכתב למנהל המרכז לגביית קנסות.

בפסקה (5) מוצע להסדיר את תוצאות אי-העמידה בתשלום, שמשמעותה ביטול הסדר הפריסה והעמדת החוב לפירעון מיידי. במקרה כזה יתווספו על יתרת החוב שלא שולמה הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין, החל מהמועד שנקבע לתשלום. תוספת הפיגורים, בהתאם לתיקון מס' 9 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, כוללת "קנס פיגורים או תשלום דומה לזה, יהא כינויו אשר יהא, בשל אי-תשלום במועד, ובכלל זה תוספת פיגורים לפי סעיף 67 לחוק העונשין התשל"ז-1977, ודמי פיגורים".

לצורך ההמחשה: בחוב שהמועד הקובע לתשלום הוא 1.5.24. אדם הגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים ב-20.4.24. וביקש לשלם ב־10 בכל חודש. קיימים שלושה תרחישים:

בפסקה (1) מובהר כי על המשלם לשלם את התשלומים החודשיים בריצופות, מדי חודש בחודשו, ביום התשלום אשר בחר. עם זאת תשלום שיבוצע בתוך 30 ימים מיום התשלום, יראו אותו כתשלום במועד. אם המשלם שילם אחרי שחלפו 30 ימים, הוא ייחשב כמי שהפר את הסדר התשלומים. הוראה זו נקבעה בדומה להגדרת "תשלום במועד" הקיימת בהוראות לעניין חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים, הקבועות בסעיפים 2369 ואילך בסימן ב' לפרק ז' בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. על פי ההגדרה הקבועה בסימן האמור, "תשלום במועד" הוא תשלום בתוך 30 ימים מהמועד שבו נדרש החייב לשלם את התשלום.

בפסקה (2) נקבע כי אם שילם משלם את התשלומים החודשיים בהתאם להוראות סעיף זה, לא ייוספו על החוב הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין. יובהר כי הוראה זו תחול גם כשמדובר בחוב שהוא פיצוי כמשמעותו בפסקה (6) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק. המינוח "תוספת פיגורים" שבו נעשה שימוש בסעיף זה תואם את המינוח אשר נקבע בחוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ד-2023 (להלן – תיקון מס' 9 לחוק פסיקת ריבית והצמדה).

בפסקה (3) מובהר כי במקרה שבו החוב הוא בשל עבירת קנס, רואים בבקשת המשלם לפרוס את החוב לתשלומים כאילו הודה באשמה לפני בית משפט. זאת, בדומה להוראה הקיימת היום בסעיף 229(ח) לחוק סדר הדין

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

(ב) ייווספו על יתרת החוב הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין, החל ממועד התשלום האחרון לפי הפריסה לתשלומים אשר לא שולם במועדו; לא שילם המשלם את התשלום הראשון במועדו, ייווספו על יתרת החוב הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין, לפי המועד המקורי לתשלום;

(ג) על אף האמור בסעיף 5(א), דרישה לתשלום החוב למשלם שמסר פרטים ליצירת קשר כאמור בסעיף קטן (א)(3)(ג), תישלח רק באמצעות פרטי הקשר שמסר בהתאם להוראות אותו סעיף; דרישה שנשלחה כאמור יראו אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימת המשלם על אישור המסירה, בתום שלושה ימים מיום שנשלחה, אלא אם כן הוכיח המשלם שלא קיבל את הדרישה מסיבות שאינן תלויות בו;

(6) מנהל המרכז רשאי לבטל פריסה לתשלומים לפי סעיף זה, מטעמים שיירשמו, אם מצא כי מתקיים לגבי המשלם האמור בסעיף 5(ד)(1)(א) או (ב).

ד ב ר י ה ס ב ר

רגיל והשנייה בהמצאה, ובהן יצוין המועד שבו על החייב לשלם את החוב (להלן – הדרישה לתשלום החוב). מכיוון שמשלם אשר ביצע פריסה בהתאם להסדר המוצע בהצעת החוק מוסר פרטי התקשרות דיגיטלית (טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני), המבטיחים ודאות במסירת הודעות לחייב, אין צורך במשלוח דרישות בדואר רגיל ובהמצאה, ועל כן הדרישה לתשלום חוב תישלח לפי פרטי הקשר אשר מסר המשלם בעת פריסת החוב לתשלומים. שליחת דרישת התשלום באמצעות אמצעי הקשר שמסר המשלם, תיחשב להמצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה וזאת שלושה ימים מיום שליחתה, אלא אם כן הוכיח הנמען שלא קיבל את הדרישה מסיבות שאינן תלויות בו.

בפסקה (6) מוצע להסדיר את סמכות מנהל המרכז לבטל פריסה לתשלומים לפי הוראות הסעיף המוצע, מטעמים שיירשמו, אם מצא כי מתקיים לגבי המשלם האמור בסעיף 5(ד)(1)(א) או (ב). כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

(א) קיים חשש סביר כי המשלם יעלים נכסים עם קבלת דרישת התשלום;

(ב) קיים חשש סביר שהמשלם עומד לצאת את הארץ. הסדר זה יאפשר גם לנפגעי עבירה לפנות למנהל המרכז ולטעון כי יש לבטל את ההסדר בשל חשש להברחת נכסים.

1. אם אותו אדם לא שילם כלל – יחזור המועד לתשלום למועד המקורי שהוא 1.5.24;

2. אם אותו אדם שילם במועד הגשת הבקשה תשלום ראשון (כלומר שילם ב־20.4.24), המועד הבא לתשלום הוא 10.5.24. אם המשלם לא שילם את התשלום הבא, המרכז יראה בתשלום של 20.4.24 כאילו שילם את המועד של 10.5.24, ועל כן המרכז יעקוב ויבדוק אם התשלום של 10.6.24 שולם. אם עד 10.7.24 הוא לא שולם, יראו באותו אדם כמי שלא עמד בהסדר, והמועד הקובע יהיה 10.6.24 וממנו יתווספו על יתרת החוב שלא שולמה הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים לפי העניין.

3. תרחיש כללי, לאורך כל התקופה – אם אותו אדם שילם תשלום ב־10.5.24, אך לא שילם ב־10.6.24, מחכים עד 10.7 כדי לבדוק אם שילם, ואם עד אותו מועד הוא לא שילם, המועד הקובע יהיה 10.6, וממועד זה יתווספו על יתרת החוב שלא שולמה הפרשי הצמדה, ריבית או תוספת פיגורים, לפי העניין.

עוד מוצע לקבוע הוראה לעניין משלם שהגיש בקשה לפריסת חוב לפי סעיף זה באמצעות אתר האינטרנט, ולא שילם תשלום חודשי במועדו, הגוברת על הוראת סעיף 5 לחוק בעניין המצאת דרישת התשלום לחייב שפרס את חובו לתשלומים. סעיף 5 לחוק קובע כי "לא יינקטו הליכים לגביית החוב לפי חוק זה בטרם תישלח לחייב דרישה לתשלום החוב במקביל בשתי דרכים – האחת בדואר

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א)(2), רשאי מנהל המרכז, לבקשת חייב שחובו נפרס לשיעורים במסגרת פסק הדין או במסגרת החלטה של גורם אחר שהטיל את התשלום, לשנות את הפריסה שנקבעה בפסק הדין או בהחלטה, אם מצא כי חל שינוי מהותי בנסיבות אשר יש בו כדי להשפיע על יכולתו של המשלם לשלם את יתרת החוב.

(ה) שר המשפטים רשאי, בצו, לשנות את התוספת השישית והתוספת השביעית.

תיקון סעיף 45. בסעיף 5ג לחוק העיקרי – 4.

(1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום הסיפה החל במילים "אם שוכנע" יבוא "בהתקיים האמור בסעיף 5ב(א)(1) או (2), בשינויים המחויבים, וכן אם החייב שילם את החוב או חלקו בהתאם לפריסה או לדחייה שנקבעה לו לפי סעיף 5ב";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) סמכות מנהל המרכז לקבוע כללים, הנתונה לו לעניין פריסה או דחייה של תשלום חוב בהתאם להוראות סעיף 5ב(ב), תהיה נתונה לו גם לעניין פטור מתשלום תוספת פיגורים, כולה או חלקה, לפי סעיף זה."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 4 כיום, לצד סמכותו לפרוס או לדחות את תשלומי של חוב, לפי סעיף 5ב לחוק, מוסמך מנהל המרכז לקבוע כללים לעניין פריסה או דחייה של תשלום חוב כאמור. לעומת זאת, בכל הנוגע לסמכות מנהל המרכז לפטור חייב מתשלום תוספת כאמור, כולה או חלקה (קרי להפחית את התוספת), לפי סעיף 5ג לחוק המרכז, לא ניתנה למנהל סמכות דומה. מאחר שבמרבית הבקשות שמוגשות על ידי החייבים נכללת גם בקשה לפריסה של החוב וגם בקשה להפחתת תוספת הפיגורים, מוצע להסמיך את מנהל המרכז לגבש כללים גם להפחתת תוספות פיגורים. כך יהיה ניתן לגבש מערכת כללים אחידה לפריסה, לדחייה וגם להפחתה. בכללים שיקבע מנהל המרכז הוא רשאי לכלול הוראות הנוגעות לאופן הגשת בקשות לפריסה והפחתה, וכן לקבוע פרטים ומסמכים שיש לכלול בבקשות אלה.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי גם אם נקבעה במסגרת גזר הדין או במסגרת החלטת הגורם שהטיל את התשלום, פריסה לתשלומים, יהיה רשאי מנהל המרכז לקבוע הסדר אחר מזה שנקבע, אם מצא כי חל שינוי בנסיבות אשר יש בו כדי להשפיע על יכולתו של המשלם לשלם את החוב. יובהר כי מדובר במצב שבו אדם שמשלם את התשלום על פי ההסדר שנקבע בגזר הדין או בהחלטת הגורם שהטיל את התשלום, במשך תקופה ארוכה, מבקש לשנות את ההסדר שנקבע, בשל שינוי מהותי בנסיבות. רק במקרה כזה, ואף על פי שנקבע הסדר בגזר הדין או בהחלטת הגורם מטיל התשלום יוכל מנהל המרכז לשנות את הפריסה לתשלומים שנקבעה בגזר הדין או בהחלטה. במקרה כזה, הסדר התשלומים שייקבע אינו חייב להיות לפי המתווה הקיים בתוספת השישית כנוסחה המוצע. יובהר, כי מטרת סעיף קטן זה לעגן בחקיקה את המצב המשפטי הנוהג כבר היום.

בסעיף קטן (ה) מוצע להסמיך את שר המשפטים לשנות את התוספות השישית והשביעית, בצו.

”תוספת שישית

(סעיף ג2א))

פריסה לתשלומים בהתאם לסכום החוב

טור א'	טור ב'
סכום החוב (בשקלים חדשים)	תשלום חודשי מזערי (בשקלים חדשים)
עד 1,000	250
מעל 1,000 עד 5,000	500
מעל 5,000 עד 10,000	600
מעל 10,000 עד 15,000	650
מעל 15,000 עד 20,000	800
מעל 20,000 עד 30,000	1,000
מעל 30,000 עד 40,000	1,200
מעל 40,000 עד 50,000	1,375

תוספת שביעית

(סעיף ג2ב))

הרשאים להגיש בקשה בכתב לפריסה לתשלומים

- (1) משלם הנתון במשמורת בית סוהר;
- (2) משלם שבמועד הגשת בקשת הפריסה לתשלומים גילו מעל 70 שנים;
- (3) משלם שהצהיר לפני מנהל המרכז כי אין ביכולתו להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט, ומנהל המרכז סבר כי אכן אין ביכולתו של המשלם לעשות כן.”

תחילה

6.

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה).

הוראת מעבר

7.

רשות מקומית שערב יום התחילה ניתן לגבי חוב המשולם לה אישור לקבלת תשלום מוקדם, כאמור בסעיף 2 לחוק העיקרי (בסעיף זה – אישור לקבלת תשלום מוקדם) רשאית להודיע למנהל המרכז, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, כי הוראות הסעיף האמור לא יחולו לגבי אותו חוב; הודיעה רשות מקומית כאמור, יראו ממועד ההודעה כאילו לא ניתן לגבי אותו חוב אישור לקבלת תשלום מוקדם; הודעה על הפסקת התחולה של הסדר אישור לקבלת תשלום מוקדם לגבי חוב המשולם לרשות מקומית, בהתאם להוראות סעיף זה, תפורסם ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

תחילתו של החוק המוצע ולא יהיו מעוניינות שהסדר הפריסה שהתיקון המוצע בהצעת חוק זו מאפשר יחול לגבי החובות שהמרכז גובה בעבורן. כדי לתת מענה לרשויות אלה, מוצעת הוראת מעבר שתאפשר להן להפסיק לגבות חובות באמצעות המרכז, בלא צורך באישור לפי סעיף 2 לחוק.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה שנה מיום פרסומו. זאת, כדי לאפשר את הערכות המרכז ליישומן, ובשים לב לכניסתם לתוקף של תיקון מס' 9 לחוק פסיקת ריבית והצמדה וחוק העונשין (תיקון מס' 149), התשפ"ד-2024.

סעיף 7 עשויות להיות רשויות מקומיות שהצטרפו לגבייה של תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלומם לפי סעיף 2 לחוק, באמצעות המרכז, לפני